



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdecultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 Rue Malesherbes
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 7 août 2024

N/réf. : JCD/RB/RB - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Chère Madame,

Je reviens vers vous dans le cadre de ce dossier, et vous prie de trouver ci-joint le pré-rapport d'expertise judiciaire qui a été adressé par l'Expert le 06 Août 2024.

Ce pré-rapport d'expertise appelle de ma part les observations suivantes.

1- Observations relatives à l'analyse technique des désordres par l'Expert judiciaire

a- Validation par l'Expert de l'étude réalisée par le Cabinet SAMY ROPERS

Aux termes de son analyse concernant les travaux à réaliser pour remédier aux désordres affectant les balcons et les façades de la résidence, l'Expert judiciaire a validé l'étude réalisée par le cabinet SAMY ROPERS quant à la détermination de la solution de reprise des désordres ainsi que le chiffrage des travaux réparatoires **(Pré-rapport, point 3.2)**.

Aux termes de son analyse, l'Expert considère que ce désordre revêt un caractère décennal de nature à engager la responsabilité décennale du promoteur, des constructeurs et de leurs assureurs respectifs.

b- Concernant l'éclat d'enduit à l'entrée du parking

L'Expert judiciaire a caractérisé la nature décennale de ce désordre **(Pré-rapport, point 3.1.e)**.

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si une déclaration de sinistre a bien été régularisée auprès de l'assureur dommages ouvrage ainsi qu'il l'avait été convenu.

Dans l'affirmative, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer la position de l'assureur quant à la prise en charge des travaux de réparation de ce désordre.

A défaut, je préconise de procéder dès à présent à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage concernant ce désordre compte tenu des conclusions provisoires de l'Expert judiciaire.

c- Concernant les infiltrations dans le parking en sous-sol, les défauts de fixation des couvertines sur acrotères et la présence de la pompe de relevage

Ainsi que l'Expert l'avait déjà exprimé par le passé, la matérialité des désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires au titre des infiltrations dans le parking et les défauts de fixations des couvertines n'a pas été constatée.

Sur la question de la présence de la pompe de relevage, l'Expert judiciaire a repris sa précédente analyse selon laquelle l'étude des plans d'assainissement qui datent de janvier 2012 mentionnent expressément la présence d'un poste de relèvement pour l'évacuation des eaux des bâtiments A et B.

La présence d'une pompe de relevage au regard des éléments d'altimétrie de la construction, avait donc été identifiée bien en amont de la construction.

L'Expert considère donc que l'installation d'une pompe de relevage résulte d'une contrainte technique indispensable pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées des bâtiments A et B, et non d'une recherche d'économies de la part du promoteur.

Ainsi que je vous l'indiquais dans mon courrier du 04 Juillet 2024, dans l'hypothèse où le Syndicat des Copropriétaires souhaiterait qu'une étude soit réalisée pour déterminer la faisabilité d'un raccordement en gravitaire du réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées des bâtiments A et B sur le réseau public au niveau du raccordement du bâtiment C, il existe un risque important que les frais inhérents à cette étude reste à la charge du Syndicat, tout comme les travaux de mise en œuvre de raccordement en gravitaire.

La seule alternative à mon sens réside dans la production d'élément concret démontrant que le promoteur s'était engagé à réaliser en gravitaire le raccordement du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales des bâtiments A et B en gravitaire, c'est-à-dire sans pompe de relevage.

Dans l'hypothèse où nous serions en mesure de rapporter cette preuve, nous pourrions alors interroger l'Expert judiciaire pour qu'il autorise le Syndicat à mener l'étude évoquée pour le compte de qui il appartiendra.

Cela étant, il est à ce stade peu probable de rapporter une telle preuve compte tenu du fait que dès le mois de Janvier 2012, la nécessité d'installer une pompe de relevage pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales des bâtiments A et B avait été identifiée.

2- Actions à mettre en œuvre pour préserver les recours du Syndicat des Copropriétaires

a- Déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage concernant les désordres affectant les balcons de la résidence et les façades

Dans la mesure où l'Expert judiciaire considère que les désordres affectant les balcons et les façades revêtent un caractère décennal, je suggère qu'une déclaration de sinistre soit réalisée auprès de l'assureur dommages ouvrage.

Afin d'établir cette déclaration de sinistre, je vous remercie de bien vouloir reprendre mon attache afin que nous évoquions ensemble cette question.

b- Extension des opérations d'expertise à l'encontre de l'assureur de la Société AKERYS PROMOTION

De la même manière, au regard de la qualification décennale de ce désordre, il est également nécessaire d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à l'assureur de la Société AKERYS PROMOTION (désormais EDELIS).

Afin que je puisse identifier cet assureur, je vous remercie de bien vouloir me faire tenir une copie des conditions générales et particulières du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par le promoteur auprès de la Compagnie MMA.

Je vous précise qu'aux termes d'un extrait de son acte de vente qui m'avait été communiqué par Monsieur FERTE, il est mentionné que le promoteur a souscrit une assurance constructeur non réalisateur couvrant sa responsabilité décennale auprès des MMA (**Contrat MMA n°128607511 et contrat n°128607440**).

Je vous précise que la mise en cause de l'assureur du promoteur est importante afin d'éviter tout aléa relatif à l'insolvabilité éventuelle future qui pourrait toucher le promoteur.

A défaut de mise en cause, les conclusions de l'Expert judiciaire ne lui seront pas opposables, de sorte qu'il existera un risque important que la garantie de l'assureur du promoteur ne puisse être mobilisée.

c- Extension des opérations d'expertise à la Société ARCHITEOS

En réponse à notre dire n°6, l'Expert judiciaire a indiqué que les désordres affectant les balcons et les façades relevaient pour partie de la responsabilité de la Société ARCHITEOS.

A ce stade, il est nécessaire d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à l'encontre de la Société ARCHITEOS afin que les conclusions de l'Expert lui soient opposables.

A défaut, il existe un risque important que le recours indemnitaire ultérieur du Syndicat à l'encontre de la Société ARCHITEOS ne puisse aboutir.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord quant à la mise en cause de la Société ARCHITEOS.

3- Demande de pièces complémentaires

Aux termes de son pré-rapport d'expertise, l'Expert judiciaire sollicite que nous lui communiquions les DOE qui ont été remis par le promoteur à l'achèvement de la résidence.

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si vous êtes en possession desdits DOE.

Dans l'affirmative, je vous remercie de bien vouloir me les adresser pour diffusion à l'Expert judiciaire.

4- Calendrier fixé par l'Expert judiciaire

L'Expert judiciaire sollicite que nous lui communiquions nos observations avant le **17 Septembre 2024.**

Il est impératif que nous fixions l'Expert sur les mises en cause à réaliser avant cette date.

Je vous remercie en conséquence de reprendre mon attache afin de faire le point sur cette question.

Enfin, vous trouverez ci-joint la demande de consignation complémentaire adressée par l'Expert judiciaire au Juge chargé du suivi des mesures d'instruction.

Je ne manquerai pas de vous faire part de la réponse du Juge dès que j'en aurai été rendu destinataire.

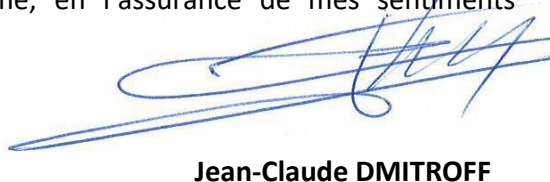
Je reste à votre disposition pour toutes demandes de précisions complémentaires.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF